



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der FAS Expedition GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Böttcher, niedergelassen am Trafoweg 2-4 in 52152 Lammersdorf, Deutschland, E-Mail: info@fas-expedition.de, Handelsregister: HRB Aachen 24436.

Stand 24.07.2026

I. Vertragsgegenstand, Geltungsbereich der AGB

- 1 Die FAS Expedition GmbH (nachfolgend auch „Auftragnehmerin“) bietet diverse Arbeiten im Bereich Nutzfahrzeugtechnik an (nachfolgend „Dienste“ oder „Arbeiten“), entwickelt und fertigt Aufbauten für Reisemobile (nachfolgend auch „Produkt“) und bietet Services im Zusammenhang mit den genannten Produkten an (nachfolgend „Services“).
- 2 Kunden (nachfolgend auch „Käufer“ oder „Auftraggeber“ genannt) können Werkverträge abschließen, Bestellungen im Webshop tätigen sowie Dienstleistungen in Anspruch nehmen (nachfolgend „Verträge“ oder „Werkstattaufträge“).
- 3 Gegenstand von Verträgen mit der FAS Expedition GmbH ist der jeweilige Inhalt des Angebotes bzw. der Auftragsbestätigung oder des Werkvertrages bzw. des Werkstattauftrages einschließlich Protokollen/Lastenheften. Ergänzend zu den Regelungen des Vertrages finden die §§ 631 ff. BGB Anwendung. Zunächst findet der Vertrag Anwendung, danach die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonach die §§ 631 ff. BGB.
- 4 Diese Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils aktuellsten Version für alle Verträge, welche mit der Auftragnehmerin geschlossen werden. Von diesen AGB abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden, die im Verhältnis zur Auftragnehmerin gelten sollen, widerspricht die FAS Expedition GmbH ausdrücklich. Sie werden nicht Bestandteil von Vereinbarungen, es sei denn, die FAS Expedition GmbH hat ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt.
- 5 Der Kunde erklärt sich durch die Entgegennahme dieser Bedingungen, spätestens jedoch bei der Bestellung bzw. Beauftragung mit der Geltung dieser Bedingungen – auch für etwaige Folgegeschäfte – einverstanden.
- 6 Die FAS Expedition GmbH behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderungen gelten dann auch für bereits abgeschlossene Verträge unter Einhaltung eines Übergangszeitraums von dreißig (30) Tagen nach Bekanntgabe der Änderung durch (elektronische) Mitteilung. Änderungen von untergeordneter Bedeutung können unmittelbar umgesetzt werden.
- 7 Stimmt der Kunde einer Änderung dieser Bedingungen mit für ihn negativer Auswirkung in Bezug auf den vorherigen Absatz nicht zu, muss er die FAS Expedition GmbH vor dem Datum des Inkrafttretens der neuen Bedingungen darüber informieren. Die FAS Expedition GmbH kann die betreffende Änderung dann zurückziehen, wonach sie für den Kunden nicht mehr gilt. Zieht die FAS Expedition GmbH die Änderung nicht zurück, ist der Kunde berechtigt, einen bereits geschlossenen Vertrag zu kündigen.



II. Darstellung auf der Website, Angebot, Zustandekommen des Vertrags

- 1 Die Darstellungen von Konzepten, Produkten, Artikeln, Spezifikationen, Lieferzeiten, Diensten, Preisen und anderen Informationen auf der Website in Bezug auf Artikel und Services auf der Homepage der FAS Expedition GmbH (www.fas-expedition.de) sind unverbindlich und stellen noch keine verbindlichen Angebote dar. Die FAS Expedition GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, Preise zu ändern, insbesondere dann, wenn dies aufgrund (gesetzlicher) Vorschriften erforderlich ist.
- 2 Für alle Produkte und Leistungen außerhalb des Online-Shops, insbesondere solche, die speziell für einen Kunden angefertigt werden, drückt der Kunde seinen Kaufwunsch bzw. seine Anfrage grundlegend über eine unverbindliche Anfrage bei der FAS Expedition GmbH aus. Die Kontaktaufnahme kann telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Die FAS Expedition GmbH wird die Anfrage bearbeiten und – ohne hierzu verpflichtet zu sein und ggf. nach der Einholung weitere Informationen beim Kunden – ein verbindliches Angebot abgeben.
- 3 Im Falle eines Angebotes über einen Wohnaufbau für ein Fahrzeug erhält der Kunde auf Wunsch außerdem eine vereinfachte technische Zeichnung des Projektes. Angebot und Zeichnung werden kostenfrei und auf Kundenwunsch bis zu 2-mal angepasst. Ab der dritten Änderung der vereinfachten Zeichnungen oder bei der Anforderung einer detaillierten technischen Zeichnung ist die FAS Expedition GmbH berechtigt, den Projektkostensatz gemäß Angebot in Rechnung zu stellen insofern zu diesem Zeitpunkt kein Werkvertrag unterzeichnet ist.
- 4 Der Kunde nimmt das Angebot der Auftragnehmerin verbindlich an, indem er den an ihn übermittelten Vertrag oder das übermittelte Angebot unterschrieben retourniert. Der Vertrag bleibt schwebend bis zur Leistung der ggf. vereinbarten (An-) Zahlung.
- 5 Soweit nicht anders ausgewiesen, gilt für verbindliche Angebote der FAS Expedition GmbH eine Annahmefrist von 1 Monat. Nimmt der Kunde das verbindliche Angebot nicht fristgerecht an, behält sich die FAS Expedition GmbH das Recht vor, das Angebot für ungültig zu erklären.
- 6 Die FAS Expedition GmbH kann nicht zur Einhaltung ihrer Angebote gezwungen werden, wenn der Kunde in Bezug auf Angemessenheit und Fairness und allgemein akzeptierte Annahmen hätte erkennen können, dass das Angebot oder ein Teil davon einen offensichtlichen Fehler oder Irrtum enthält.
- 7 Mündliche Zusagen binden die FAS Expedition GmbH erst, nachdem sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
- 8 Die FAS Expedition GmbH hat das Recht, Bedingungen an die Ausführung einer Bestellung zu knüpfen, wie beispielsweise das Tätigen einer Anzahlung oder Vorauszahlung oder das Gewähren einer anderen Sicherheit.

III. Vergütung für Werkverträge und Werkstattaufträge

- 1 Die Vergütung für Werkverträge und Werkstattaufträge ergibt sich aus der Auftragsbestätigung bzw. dem Vertrag selbst. In Preisen und Tarifen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht enthalten. Sie wird entsprechend ausgewiesen.
- 2 Bei Auftragserteilung ist eine Anzahlung, wie in der Auftragsbestätigung bzw. dem Vertrag benannt, zur Zahlung fällig. Der Restbetrag ist gemäß den Regelungen in der Auftragsbestätigung bzw. dem Werkvertrag zu entrichten. Sofern dort keine abweichende Regelung getroffen ist, so ist der Restbetrag grundsätzlich nach Fertigstellung der Arbeiten und erfolgter Abnahme, jedoch vor Abholung des Vertragsgegenstandes sofort und ohne Abzug fällig. Die Auftragnehmerin behält sich das Recht vor, die Übergabe des Vertragsgegenstandes an



den Auftraggeber bei nicht erfolgter Restzahlung zu verweigern. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt der Vertragsgegenstand Eigentum der Auftragnehmerin.

- 3 Widerspricht der Auftraggeber einer Rechnung der Auftragnehmerin, so hat er dies innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellungsdatum der Rechnung schriftlich anzuzeigen. Tut er dies nicht, so gilt die Rechnung als anerkannt.
- 4 Der Auftraggeber kann auf Wunsch eine Anzahlungsabsicherung abschließen. Die Gebühren dafür werden tagesaktuell ermittelt und gehen zu Lasten des Auftraggebers. Die Absicht zum Abschluss einer Anzahlungsabsicherung hat der Auftraggeber gegenüber der Auftragnehmerin schriftlich zu äußern.
- 5 Die Auftragnehmerin kann den Beginn der Tätigkeit vom Eingang der Anzahlung abhängig machen.

IV. Termine und Fristen

- 1 Ausführungstermine bzw. Liefertermine ergeben sich aus der Auftragsbestätigung bzw. dem geschlossenen Vertrag, vorbehaltlich des rechtzeitigen Eingangs der bestellten Waren. Die Bestellung erfolgt erst mit Eingang der vereinbarten (Teil-) Zahlung. Sollte demnach mit Auftragserteilung die vereinbarte Anzahlung nicht sofort geleistet werden, verschieben sich alle vereinbarten Termine um mindestens diese Zeit.
- 2 Werden die vereinbarten Fristen und Termine schuldhaft nicht eingehalten, so ist der jeweiligen Partei eine angemessene Frist zur Leistung zu setzen.

V. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers

- 1 Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit sich dies aus den in der Auftragsbestätigung, im geschlossenen Vertrag oder in der Leistungsbeschreibung geregelten Pflichten ergibt.
- 2 Insbesondere erforderlich ist die Bereitstellung des Fahrzeuges zum Ausführungstermin bei der Auftragnehmerin. Die Mitwirkungspflicht des Auftraggebers betrifft zudem die Bereitstellung der zur Umsetzung des Auftrags erforderlichen Informationen, Skizzen, Produkte oder Hinweise, die die Auftragnehmerin zur Realisierung des Vorhabens benötigt.
- 3 Die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers sind in dem §§ 642 und 643 BGB gesetzlich geregelt. Nach § 642 BGB steht der Auftragnehmerin unter den dort benannten Voraussetzungen der Nichterfüllung von Mitwirkungspflichten, eine angemessene Entschädigung zu. Nach § 643 BGB steht der Auftragnehmerin darüber hinaus bei Verletzung von Mitwirkungspflichten des Auftraggebers ein Kündigungsrecht zu. Weitergehende Ansprüche bestehen.

VI. Ausführung und Abnahme

- 1 Die FAS Expedition GmbH führt alle vertraglichen Leistungen grundsätzlich am Firmenstandort am Trafoweg 2-4, 52152 Lammersdorf, Deutschland aus. Hierzu verbaut die Auftragnehmerin ausschließlich fabrikneue Komponenten, die durch sie selbst erworben wurden. Die Verwendung anderer z.B. durch den Auftraggeber erworbener Komponenten ist ausgeschlossen sofern nicht ausdrücklich in Textform vereinbart. Es gelten die Haftungsausschlüsse wie unter Abschnitt VIII Absatz 6 beschrieben.
- 2 Die Auftragnehmerin ist berechtigt, bei der Vertragserfüllung Subunternehmer einzusetzen.



- 3 Die Abnahme der Vertragsleistung erfolgt vor oder bei Abholung des Vertragsgegenstandes nach dessen Fertigstellung. Teilabnahmen finden nicht statt. Ausnahmen hierfür müssen in Textform vereinbart sein.
- 4 Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Seiten zu unterzeichnen ist.
- 5 Ist die Leistung nicht vertragsgemäß und verweigert der Auftraggeber deshalb zu Recht die Abnahme oder erfolgt eine Abnahme unter Vorbehalt der Beseitigung von im Abnahmeprotokoll zu benennenden Mängeln, so ist die Auftragnehmerin verpflichtet, jeweils unverzüglich eine vertragsgemäße Leistung zu erbringen und die Mängel zu beheben, die voraussichtliche Dauer der Mängelbeseitigung mitzuteilen und nach Abschluss der Nacharbeiten die Mängelbeseitigung anzuzeigen.
- 6 Arbeiten, die für den Kunden als Maßanfertigung ausgeführt wurden, sind von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
- 7 Abnahme und Übergabe des Vertragsgegenstandes finden grundsätzlich am in Abschnitt 1 genannten Standort statt, insofern nicht anderweitig vereinbart. Der Auftraggeber hat sein Fahrzeug innerhalb von 2 Wochen nach Fertigstellung abzuholen. Verbleibt das Fahrzeug über diesen Zeitraum hinaus auf dem Firmengelände der Auftragnehmerin, so trägt er die Kosten, die durch verspätete Abholung entstehen, z.B. Stellplatzmieten. Die Kosten richten sich nach den jeweils aktuellen Tarifen.

VII. Leistungsänderungen

- 1 Der Auftraggeber kann Änderungen von Inhalt und Umfang der bereits in Auftrag gegebenen Leistungen verlangen. Das gilt auch für bereits erbrachte und abgelieferte Teile.
- 2 Die Auftragnehmerin wird, wenn die Änderungen nicht nur unerheblich sind, die infolge der gewünschten Änderungen eintretenden Zeitverzögerungen und den Mehraufwand ermitteln und die Parteien werden sich über eine entsprechende Vertragsanpassung einigen. Finden die Parteien keine Einigung, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, das Änderungsverlangen zurückzuweisen.
- 3 Sämtliche Leistungsänderungen sind vor Beginn der Ausführung in einer Zusatzvereinbarung in Schriftform zu regeln, in der die zusätzliche Vergütung und etwaige Änderungen des Zeitablaufs festzuhalten sind.
- 4 Bezüglich der Mehrvergütungen gelten dieselben Grundsätze zur Zahlung, wie in der Auftragsbestätigung bzw. dem Werkvertrag, insofern nicht ausdrücklich anderweitig geregelt.

VIII. Haftung

- 1 Die Auftragnehmerin haftet – außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz – nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszweckes notwendig ist.
- 2 Insofern in der entsprechenden Deutschen Gesetzgebung nicht anders vorgesehen, ist die Haftung beschränkt auf den maximalen Auszahlungsbetrag der betrieblichen Haftpflichtversicherung bzw. der Werkstatt-Obhut-Versicherung der Auftragnehmerin. Verweigert der Versicherer die Zahlung, beschränkt sich die Haftung auf den direkten Schaden am Vertragsgegenstand in der Höhe des Wertes, den er zum Zeitpunkt des Schadens im Verhältnis zur Auftragssumme hatte.
- 3 Die Auftragnehmerin haftet nicht für Schäden, die entstanden sind aus der unzureichenden Anlieferung von Informationen, welche ihrer Einschätzung nach für eine ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags nötig sind.



- 4 Während sich das Fahrzeug in der Obhut der Auftragnehmerin befindet, wird die Haftung für Schäden am zugelassenen Fahrzeug ausgeschlossen, sofern diese die Auftragnehmerin oder ein von ihr beauftragter Dritter nicht selbst vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat. Insbesondere übernimmt die Auftragnehmerin keine Haftung für Schäden an nicht zugelassenen Fahrzeugen, die durch sonstige Dritte oder Naturgewalten verursacht wurden, wie z.B. Diebstahl des Fahrzeuges oder seiner Teile, mutwillige Beschädigung oder Sturm- und Hagelschäden, es sei denn, die Auftragnehmerin hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- 5 Die Auftragnehmerin haftet nicht für Schäden, die auf solche Leistungen zurückzuführen sind, die der Auftraggeber ausdrücklich beauftragt hat, wissentlich einer möglichen Abweichung von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften.
- 6 Für durch den Auftraggeber gelieferte oder mitgebrachte Komponenten mit (Einbau-)Anweisung durch den Kunden wird nach Abnahme des Fahrzeugs und im Fall eines nachträglich festgestellten technisch-qualitativen Sachmangels durch diese Komponenten in Verbindung mit der (restlichen) technischen Sachgesamtheit des Kundenfahrzeugs eine Haftung, Garantie oder Gewährleistung ausgeschlossen. Sich daraus ergebende Kosten für eine mögliche Nachbesserung oder Nachschau im Rahmen der Kundenkulanz gehen ausschließlich zulasten des Kunden.
- 7 Für Wohnkabinen gelten besondere Haftungsbedingungen gemäß Merkblatt „Haftungsbedingungen Wohnkabinen“.
- 8 Für Oldtimer haftet die Auftragnehmerin grundsätzlich nur nach dessen Zeitwert, nicht nach Wertgutachten.
- 9 Alle Ansprüche verfallen, wenn die Auftragnehmerin nicht innerhalb eines Jahres nach Sichtbarwerden eines Schadens schriftlich über entsprechende Forderungen oder Ansprüche in Kenntnis gesetzt wird.

IX. Kündigung

- 1 Kündigt der Auftraggeber den geschlossenen Vertrag nach § 649 S. 1 BGB, kann die Auftragnehmerin als pauschale Vergütung 15 % der vereinbarten Auftragssumme verlangen, wenn die Ausführung noch nicht begonnen hat. Hat die Ausführung schon begonnen, sind 80 % der vereinbarten Vergütung zu zahlen. Die Auftragnehmerin kann mehr als 80 % der vereinbarten Vergütung fordern, wenn sie mehr als 80 % der vertraglich vereinbarten Leistung erbracht hat. Hier ist die Auftragnehmerin in der Beweispflicht. Der Auftraggeber hat das Recht, nachzuweisen, dass die Auftragnehmerin weniger als 80 % der Leistung erbracht hat. Dann ist er nur zur Leistung der Vergütung in dieser Höhe verpflichtet.
- 2 Die Auftragnehmerin behält sich das Recht vor, Vereinbarungen im Falle einer Änderung von Gesetzen, Vorschriften, Rechtsprechung oder Regierungsrichtlinien ganz oder teilweise zu kündigen, die bewirken, dass die Ausführung nicht mehr zumutbar ist. In diesem Fall wird der Auftraggeber schriftlich über die Kündigung informiert. Er hat in solchen Fällen keinen Anspruch auf Schadensersatz.
- 3 Die Nicht-Einhaltung eines Liefertermins ist kein Kündigungsgrund.

X. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

- 1 Der Auftraggeber kann gegenüber den Forderungen der Auftragnehmerin nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen.
- 2 Der Auftraggeber darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf diesem Vertrag beruht.



XI. Höhere Gewalt

- 1 Bei höherer Gewalt werden Liefer- und andere Verpflichtungen ausgesetzt. In diesem Fall verpflichtet sich die Auftragnehmerin zur Lieferung bzw. Wiederaufnahme ihrer Arbeiten, sobald dies für sie zumutbar ist.
- 2 Höhere Gewalt besteht dann, wenn unvorhergesehene Umstände eintreten in Bezug auf Personen und / oder Material, derer sich die Auftragnehmerin zur Erfüllung des Vertrags bedient, die so beschaffen sind, dass die Erfüllung des Vertrags dadurch unmöglich oder beschwerlich und / oder unverhältnismäßig teuer wird, sodass es nicht zumutbar ist, von ihr die sofortige Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung zu fordern.
- 3 Zu diesen Umständen gehören: staatliche Maßnahmen, Geschäfts-, Verkehrs- und / oder Transportstörungen, Störungen bei der Lieferung eines fertigen Produkts, von Rohstoffen und / oder Hilfsmitteln, überdurchschnittliche Erkrankungen des eingesetzten Personals, Arbeitsstreiks, Hindernisse durch Dritte, die von beiden Parteien nicht vorhergesehen wurden, technische Komplikationen usw. Wenn beim Eintreten der höheren Gewalt einige der Verpflichtungen der Auftragnehmerin bereits erfüllt wurden, so ist sie berechtigt, die bereits separat gelieferten Dienste oder Produkte in Rechnung zu stellen, und der Auftraggeber ist verpflichtet, diese Rechnung so zu begleichen, als handele es sich um eine separate Transaktion.

XII. Datenschutz

- 1 Der respektvolle vertrauliche Umgang mit persönlichen Daten gehört zur Geschäftsphilosophie der Auftragnehmerin. Sie legt hohen Wert auf die Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Einzelheiten zum Thema Datenschutz können der **Datenschutzerklärung** entnommen werden.
- 2 Der Auftraggeber erklärt sich darüber hinaus damit einverstanden, dass die Auftragnehmerin Bildmaterial seines Fahrzeuges (Foto und Video) für Werbezwecke verwendet.
- 3 Unser Unternehmen prüft und monitort regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen, Anschriften und Geburtsdatum an die Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier:
<https://www.boniversum.de/eu-dsgvo>

XIII. Vertragssprache, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Streitigkeiten

- 4 Die für Verträge mit der Auftragnehmerin zur Verfügung stehenden Sprachen sind Deutsch und Englisch.
- 5 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz der Auftragnehmerin.
- 6 Für die Durchführung von Verträgen mit der Auftragnehmerin gilt ausnahmslos deutsches Recht. Ist der Auftraggeber ein Verbraucher, d.h. eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, sind darüber hinaus die zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar.
- 7 Ist der Auftraggeber ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein Sonderfonds des öffentlichen Rechts oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, so ist der Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus dem Vertrag ausschließlich die für den registrierten Firmensitz der Auftragnehmerin zuständige Instanz.



- 8 Alle angemessen angefallenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die sich aus der Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Auftraggebers ergeben, gehen zu seinen Lasten.

XIV. Schlussvereinbarungen

- 1 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen oder seiner Bestandteile bedürfen der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Klausel. Bindend ist immer die jeweils aktuellste Version. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht.
- 2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.